

CONDIZIONI SPECIFICHE DEL SERVIZIO FLEEQUID CARE®

Sommario

1. DEFINIZIONI.	1
2. OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO.	3
3. COMPONENTI COPERTI ED ESCLUSI.	4
4. DECORRENZA, DURATA, CONDIZIONI DI EFFICACIA E CORRISPETTIVO.	6
5. MASSIMALI E MODALITÀ DI INDENNIZZO.	7
6. OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE E CONDIZIONI DI EFFICACIA.	9
7. DENUNCIA DEL GUASTO E APERTURA DEL RECLAMO.	10
8. GESTIONE DEL GUASTO E RIPARAZIONI.	11
9. ESCLUSIONI.	13
10. AMBITO TERRITORIALE.	14
11. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ.	15
12. RECLAMI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.	16
13. CAUSE DI FORZA MAGGIORE.	17
14. MODIFICHE UNILATERALI.	18
15. COMUNICAZIONI.	18

1. DEFINIZIONI.

In aggiunta alle altre definizioni riportate nelle "Condizioni Generali del Marketplace Fleequid" (le "Condizioni Generali"), consultabili nell'apposita sezione (<https://fleequid.com/it/terms-and-conditions>), che disciplinano il Marketplace Fleequid e che si intendono qui integralmente

richiamate e trascritte, ai fini delle presenti *Condizioni Specifiche del Servizio Fleequid Care®* ("CSFC" o "Condizioni Specifiche"), valgono le seguenti definizioni integrative o speciali:

- a) **"Acquirente"**: il soggetto che, aggiudicandosi un Veicolo sul Marketplace Fleequid®, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, richiede ed ottiene l'attivazione del Servizio Fleequid Care®. Il Servizio non è destinato a consumatori ai sensi del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).
- b) **"Centro Autorizzato"**: l'officina o il centro di assistenza individuato o previamente autorizzato da Fleequid® per l'esecuzione delle verifiche, riparazioni o degli interventi coperti dal Servizio Fleequid Care®.
- c) **"Condizioni Generali"** o **"CG"**: le Condizioni Generali del Marketplace Fleequid®, cui le presenti Condizioni Specifiche integrano e, per quanto non espressamente disciplinato, rinviano. In caso di contrasto o difformità interpretativa, le presenti Condizioni Specifiche prevalgono ai sensi dell'articolo 3.3 delle CG.
- d) **"Fleequid Care"** o **"Servizio Fleequid Care"**: la garanzia commerciale e convenzionale opzionale, non assicurativa, con cui Fleequid® (Adorea S.r.l.) assume direttamente, a fronte di corrispettivo, l'obbligo di coprire – nei limiti, condizioni ed esclusioni di cui alle presenti Condizioni Specifiche e in deroga alle vigenti Condizioni Generali del Marketplace Fleequid– i Guasti e Malfunzionamenti non dichiarati nel TrustReport relativi ai Componenti Coperti di cui all'art. 3.3 delle presenti Condizioni Specifiche.
- e) **"Guasto/i"** o **"Malfunzionamento/i"**: l'evento o gli eventi improvvisi, non prevedibili e non dichiarati nel TrustReport, che determinano la perdita di funzionalità, totale o parziale, dei Componenti Coperti ai sensi dell'articolo 3.3 delle presenti Condizioni Specifiche, rendendo necessaria la loro riparazione o sostituzione. Non rientrano nella presente definizione, e restano pertanto esclusi dalla copertura ai sensi del medesimo articolo, i vizi, difetti o anomalie già segnalati o dichiarati nel TrustReport, nonché quelli riconducibili a normale usura, manutenzione insufficiente o irregolare, uso improprio, negligenza o inosservanza delle istruzioni del costruttore, derivanti da manomissioni, interventi non autorizzati o modifiche non conformi, ovvero conseguenti a eventi accidentali o esterni quali incidenti, urti, incendio, allagamento, calamità naturali o altre cause di forza maggiore. La qualificazione del Guasto o Malfunzionamento e la relativa ammissibilità alla copertura sono rimesse alla valutazione tecnica di Fleequid® o del Centro Autorizzato, secondo la procedura prevista dagli articoli 7 e 8 delle presenti Condizioni Specifiche.
- f) **"Reclamo"**: la comunicazione scritta inviata dall'Acquirente a Fleequid® tramite i canali ufficiali indicati (claims@fleequid.com o portale dedicato), avente ad oggetto la segnalazione di un guasto o la richiesta di intervento in garanzia, nonché ogni successiva contestazione inerente la gestione o l'esito della pratica. Il Reclamo ai sensi delle presenti Condizioni Specifiche è distinto dal reclamo disciplinato dall'articolo 13 delle Condizioni Generali, non lo sostituisce e non ne interrompe né proroga i termini.

- g) **"TrustReport"**: il documento tecnico redatto secondo le procedure del Marketplace Fleequid®, che riassume lo stato d'uso e le eventuali criticità dichiarate o riscontrate sul Veicolo prima della vendita. Il TrustReport costituisce parametro di riferimento per individuare i Guasti Coperti dal Servizio Fleequid Care®, intendendosi esclusi quelli già segnalati o dichiarati nel medesimo rapporto.
- h) **"Venditore"**: il soggetto che, tramite il Marketplace Fleequid®, ha messo in vendita un Veicolo dichiarando espressamente, nel TrustReport, l'assenza di guasti o malfunzionamenti relativi ai Componenti Coperti ai sensi dell'articolo 3.3 delle presenti Condizioni Specifiche, la cui conformità costituisce condizione di ammissibilità al Servizio Fleequid Care®.
- i) **"Veicolo"**: il Veicolo, come definito nelle Condizioni Generali del Marketplace Fleequid®, per il quale l'Acquirente abbia richiesto ed ottenuto l'attivazione del Servizio Fleequid Care® e il Venditore abbia reso la dichiarazione di conformità prevista nel TrustReport ai fini dell'ammissibilità al Servizio stesso.
- j) **"Voucher Fleequid"** o **"Voucher"**: il credito elettronico emesso da Fleequid®, non convertibile in denaro, utilizzabile dall'Acquirente esclusivamente in compensazione delle Commissioni dovute a Fleequid® in occasione di futuri acquisti o vendite di Veicoli sul Marketplace Fleequid®, nel limite e alle condizioni previste dalle presenti Condizioni Specifiche e, in particolare, secondo quanto stabilito all'articolo 5.

2. OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO.

2.1 Le presenti *Condizioni Specifiche del Servizio Fleequid Care®* disciplinano il Servizio Fleequid Care®, come definito all'articolo 1, lettera d), offerto da Fleequid® agli Acquirenti che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, abbiano acquistato un Veicolo sul Marketplace Fleequid® e ne richiedano l'attivazione, previo pagamento del relativo corrispettivo.

2.2 Il Servizio Fleequid Care® ha natura di garanzia commerciale opzionale, non assicurativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1322 del Codice Civile. Esso non costituisce un prodotto o contratto assicurativo, né comporta l'assunzione di rischi aleatori futuri o indeterminati. Il rischio economico connesso all'erogazione delle prestazioni di garanzia è assunto direttamente da Fleequid® (Adorea S.r.l.), che agisce in proprio e non quale intermediario o mandatario di imprese di assicurazione.

2.3 La garanzia opera esclusivamente a favore dell'Acquirente. Il Servizio è autonomo e distinto, quanto a titolo e contenuto, rispetto ai contratti di compravendita del Veicolo comunque conclusi e strutturati ai sensi delle Condizioni Generali, e non sostituisce né modifica le responsabilità legali del Venditore derivanti dalla normativa vigente o dalle Condizioni Generali. Fleequid® assume un'obbligazione diretta e indipendente nei confronti dell'Acquirente unicamente per le prestazioni previste dalle presenti Condizioni Specifiche; le obbligazioni che ne derivano restano distinte da quelle nascenti dai predetti contratti di compravendita e non ne modificano la disciplina. La trasferibilità del Servizio è disciplinata dal successivo art. 4.5, qui integralmente richiamato.

2.4 Rientrano nell'ambito del Servizio esclusivamente i guasti o malfunzionamenti non dichiarati nel TrustReport, come definito all'articolo 1, lettera g) e alle ulteriori disposizioni delle presenti Condizioni Specifiche. Restano espressamente esclusi dalla copertura i guasti determinati da caso fortuito, forza maggiore, uso improprio, manomissione, negligenza, urto, incidente, incendio, allagamento, normale usura o mancata manutenzione del Veicolo, nonché qualsiasi evento sopravvenuto successivamente alla consegna non riconducibile a difetto o vizio preesistente.

2.5 Il rapporto tra le presenti Condizioni Specifiche e le Condizioni Generali del Marketplace Fleequid® è regolato dall'articolo 3.3 delle Condizioni Generali. L'Acquirente dichiara di conoscere integralmente le Condizioni Generali del Marketplace Fleequid® e di averle accettate in sede di registrazione e di utilizzo del Marketplace. In caso di contrasto o difformità tra le due discipline, prevalgono le presenti Condizioni Specifiche, limitatamente alla regolamentazione del Servizio Fleequid Care®.

3. COMPONENTI COPERTI ED ESCLUSI.

3.1 Il Servizio Fleequid Care® copre esclusivamente i **Guasti o Malfunzionamenti non dichiarati nel TrustReport** del Veicolo aggiudicato sul Marketplace Fleequid®, limitatamente ai componenti principali del motore e del cambio, nei termini e alle condizioni stabilite nelle presenti Condizioni Specifiche.

3.2 Ai fini della copertura, si considerano non dichiarati nel TrustReport i Guasti o Malfunzionamenti che, pur **riconducibili a difetti preesistenti rispetto alla consegna del Veicolo all'Acquirente**, non risultavano segnalati, evidenziati o annotati nel TrustReport predisposto al momento della vendita. La copertura opera, pertanto, con riferimento a guasti o Malfunzionamenti **occulti o taciuti dal Venditore**, riconducibili a difetti preesistenti del Veicolo, ma non manifesti né dichiarati al momento della consegna. Non sono in ogni caso coperti dalla garanzia Fleequid Care® i deterioramenti, vizi o anomalie derivanti da normale usura, da eventi successivi alla consegna o da cause non riconducibili a vizi o difetti preesistenti del Veicolo.

3.3 Componenti Coperti:

Motore e Cambio -La copertura riguarda esclusivamente i componenti meccanici principali del motore e del cambio, intesi come:

A. per il **motore**: blocco motore, testata, albero motore, pistoni, bielle, valvole, alberi a camme e altri organi strettamente funzionali al funzionamento del propulsore;

B. per il **cambio**: scatola del cambio, ingranaggi, alberi, cuscinetti, differenziale e altri organi strettamente funzionali al funzionamento del cambio manuale o automatico.

3.4 Componenti Esclusi – Restano espressamente esclusi dalla copertura, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- A.** l'intero impianto di climatizzazione (A/C) in tutte le sue parti e componenti, ivi inclusi compressore, condensatore, evaporatore, valvola di espansione, motore del ventilatore interno, centraline, tubazioni, condotti, raccordi e ogni altro elemento del sistema A/C;
- B.** tutti i componenti elettrici, elettronici, idraulici o meccanici non elencati ai paragrafi precedenti;
- C.** i materiali soggetti a normale usura (quali, a titolo esemplificativo, frizioni, cinghie, filtri, guarnizioni, manicotti, liquidi, lubrificanti, olio motore, refrigerante, ecc.);
- D.** le batterie di trazione o di avviamento, pneumatici, cerchi, freni, sospensioni, sterzo, carrozzeria, cristalli, fari e fanaleria, rivestimenti interni, accessori o dotazioni non strettamente funzionali ai componenti coperti;
- E.** gli elementi dell'impianto di scarico, del sistema di trattamento emissioni o dei dispositivi antiparticolato (EGR, catalizzatori, filtri DPF, AdBlue, sonde lambda, ecc.);
- F.** ogni altro organo, parte o sistema non espressamente incluso tra i Componenti Coperti.

3.5 Principio di tassatività - L'Acquirente riconosce e accetta che la copertura del Servizio Fleequid Care® opera esclusivamente con riferimento ai componenti espressamente indicati al paragrafo 3.3 del presente articolo, nei limiti e con le esclusioni previste dalle presenti Condizioni Specifiche, e che tutto ciò che non è esplicitamente elencato è da intendersi escluso dalla garanzia convenzionale fornita da Fleequid®.

3.6 Condizioni operative della copertura - La copertura opera nei limiti del massimale di cui all'articolo 5 e per il solo periodo di validità del Servizio indicato all'articolo 4. Ogni intervento deve essere previamente autorizzato da Fleequid® e può essere eseguito esclusivamente presso i Centri Autorizzati individuati o approvati da Fleequid®. Eventuali interventi non preventivamente autorizzati o effettuati presso officine non riconosciute da Fleequid® comportano la decadenza immediata dalla garanzia per il relativo evento.

3.7 Cause di esclusione ulteriore - Fleequid Care® non si estende in alcun caso a:

- A.** guasti o malfunzionamenti derivanti da caso fortuito, forza maggiore o eventi esterni sopravvenuti alla consegna del Veicolo (quali incidenti, incendi, allagamenti, gelo, sovratensioni elettriche o atti vandalici);
- B.** danni conseguenti a uso improprio o negligente, sovraccarichi, manomissioni, modifiche tecniche, installazioni non conformi, carenze di manutenzione o impiego difforme dalla normale diligenza professionale;
- C.** danni indiretti o consequenziali, quali fermo Veicolo, perdita di ricavi, di contratti o di immagine, come meglio precisato all'articolo 11.

3.8 Autonomia della garanzia - Resta inteso che la presente garanzia non pregiudica, né limita, né sostituisce i rimedi contrattuali o legali spettanti all'Acquirente nei confronti del Venditore ai sensi delle Condizioni Generali o della normativa applicabile in materia di vizi della cosa venduta. L'esecuzione delle obbligazioni assunte da Fleequid® nei confronti dell'Acquirente non pregiudica, né limita, i diritti e i rimedi che Fleequid® può esercitare verso il Venditore, ivi compresi quelli derivanti da dichiarazioni inesatte, omissioni o violazioni delle Condizioni

Generali. Il Servizio Fleequid Care® costituisce una tutela aggiuntiva, autonoma e opzionale, finalizzata a garantire la correttezza delle dichiarazioni rese dal Venditore e l'affidabilità del processo di vendita sul Marketplace Fleequid®.

4. DECORRENZA, DURATA, CONDIZIONI DI EFFICACIA E CORRISPETTIVO.

4.1 Il Servizio Fleequid Care® decorre automaticamente dalla **data di consegna del Veicolo all'Acquirente**, come risultante dai documenti di vendita e di trasporto emessi da Fleequid®. Tale data segna l'inizio del periodo di validità della garanzia. Al momento della consegna è rilevato il chilometraggio del Veicolo, che costituisce il chilometraggio iniziale ai fini del successivo articolo 4.2. Il chilometraggio iniziale è annotato nel verbale di consegna, ove redatto, che ne costituisce prova primaria; in mancanza, il chilometraggio iniziale è desunto da altra evidenza documentale o fotografica contemporanea alla consegna e verificabile da Fleequid®. A tali fini non rileva il chilometraggio indicato nella Scheda d'Asta o nelle Specifiche tecniche.

4.2 Il Servizio ha validità fino al primo verificarsi tra il decorso di **tre (3) mesi** dalla data di consegna e il raggiungimento di **quindicimila (15.000) chilometri** percorsi dal chilometraggio iniziale rilevato ai sensi del precedente articolo 4.1, **a seconda di quale limite si verifichi per primo**, senza possibilità di rinnovo tacito o proroga automatica. Il Servizio cessa automaticamente, al primo limite raggiunto, senza necessità di disdetta o comunicazione da parte di Fleequid® o dell'Acquirente. È coperto il Guasto manifestatosi quando risultano rispettati sia il limite temporale sia quello chilometrico, purché denunciato tempestivamente ai sensi dell'articolo 7, anche qualora al momento della denuncia il Servizio sia nel frattempo cessato per il sopraggiungere di uno o di entrambi i limiti.

4.3 Fleequid Care® può essere attivato esclusivamente per Veicoli che, al momento della consegna, risultino conformi ai seguenti requisiti:

- A.** il Venditore abbia dichiarato nel TrustReport l'assenza di guasti o anomalie noti relativi a motore e al cambio;
- B.** il Veicolo sia stato consegnato in condizioni conformi alla dichiarazione del Venditore e non presenti, al momento della consegna, vizi o danni manifesti tali da renderne evidente la non idoneità alla circolazione o l'esclusione dalla copertura;
- C.** il pagamento integrale del corrispettivo del Servizio sia stato effettuato dall'Acquirente tramite i canali ufficiali del Marketplace Fleequid® prima della consegna del Veicolo.

4.4 La dichiarazione del Venditore contenuta nel TrustReport costituisce **presupposto essenziale** per l'operatività del Servizio e per l'assunzione diretta del rischio economico da parte di Fleequid®. In ogni caso, Fleequid® non risponde dei guasti o malfunzionamenti derivanti da informazioni o dichiarazioni inesatte del Venditore qualora l'Acquirente abbia omesso di richiedere l'attivazione del Servizio o abbia fornito a Fleequid® dati incompleti o non veritieri al momento dell'attivazione.

4.5 Il Servizio è strettamente personale e non trasferibile. In caso di successiva alienazione, cessione o trasferimento del Veicolo a terzi, la copertura decade automaticamente, senza diritto a rimborso o compensazione. L'eventuale trasferimento del Servizio a favore del nuovo proprietario è ammesso solo previa autorizzazione scritta di Fleequid®, ed è subordinato al pagamento di un corrispettivo amministrativo determinato da Fleequid®.

4.6 Il corrispettivo per l'attivazione del Servizio Fleequid Care® è pari a euro 495,00 (quattrocentonovantacinque/00) oltre IVA, da versarsi in un'unica soluzione prima della consegna del Veicolo. Il pagamento del corrispettivo costituisce condizione essenziale di efficacia del Servizio.

4.7 In nessun caso il mancato utilizzo, la sospensione o la cessazione anticipata del Servizio comportano diritto a rimborso, riduzione del prezzo o prolungamento della durata, salvo diversa decisione scritta di Fleequid® per comprovati motivi tecnici o operativi.

4.8 La durata e il corrispettivo del Servizio Fleequid Care® non sono suscettibili di modifiche o adeguamenti successivi, se non nei limiti delle eventuali revisioni delle presenti Condizioni Specifiche effettuate da Fleequid® ai sensi dell'articolo 14.

5. MASSIMALI E MODALITÀ DI INDENNIZZO.

5.1 Il Servizio Fleequid Care® prevede, per ciascun Veicolo coperto, un massimale complessivo di euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA, riferito all'intera durata del Servizio e non cumulabile con altri servizi o garanzie eventualmente attivi sul medesimo Veicolo. Il massimale rappresenta il limite massimo di esposizione economica di Fleequid® per tutte le prestazioni, interventi, riparazioni e indennizzi riconducibili ai guasti coperti dalle presenti Condizioni Specifiche.

5.2 All'interno del suddetto massimale, l'indennizzo riconosciuto all'Acquirente è determinato da Fleequid® sulla base della valutazione tecnica e gestionale dei costi di riparazione e delle modalità di intervento autorizzate. La relativa liquidazione potrà comprendere una quota in denaro, corrisposta direttamente al Centro Autorizzato, e una quota sotto forma di Voucher Fleequid®, utilizzabile esclusivamente in compensazione delle Commissioni dovute a Fleequid® per futuri acquisti o vendite di Veicoli sul Marketplace, secondo quanto previsto dal successivo comma 5.3. La ripartizione tra le due componenti dell'indennizzo è stabilita discrezionalmente da Fleequid®, in funzione della tipologia di intervento e delle risultanze istruttorie, restando inteso che il valore del Voucher non potrà in alcun caso essere inferiore al trenta per cento (30%) dell'indennizzo determinato da Fleequid®. L'Acquirente riconosce, accetta e autorizza espressamente tale modalità di determinazione e ripartizione dell'indennizzo, prendendo atto che essa costituisce adempimento integrale delle obbligazioni contrattuali di Fleequid®, in quanto espressione del potere discrezionale tecnico-gestionale alla stessa spettante. Con l'approvazione delle presenti Condizioni Specifiche, l'Acquirente rinuncia a qualsivoglia contestazione, richiesta di rimborso o compensazione in forma diversa da quella prevista nel presente articolo.

5.3 Il Voucher Fleequid® non è convertibile in denaro contante, non è cedibile a terzi, non produce interessi e non può essere utilizzato al di fuori della piattaforma Marketplace Fleequid®. Esso può essere utilizzato, in una o più operazioni, esclusivamente in compensazione delle Commissioni maturate a carico dell'Acquirente entro ventiquattro (24) mesi dalla data di emissione. Decorso tale termine senza utilizzo, il Voucher decade automaticamente, senza necessità di comunicazione o rimborso da parte di Fleequid®.

5.4 Il massimale si intende onnicomprensivo e riferito a tutte le prestazioni rese nel periodo di validità del Servizio, indipendentemente dal numero o dalla tipologia dei Guasti verificatisi. In caso di pluralità di Guasti o interventi, Fleequid® potrà imputare progressivamente gli importi riconosciuti a titolo di copertura fino all'esaurimento del massimale; una volta raggiunto tale limite, il Servizio si intende automaticamente estinto, senza obbligo di ulteriori prestazioni.

5.5 Fleequid® si riserva la facoltà di limitare la copertura indicata all'art. 5.1 al valore residuo di mercato del Veicolo al momento del Guasto, qualora tale valore risulti inferiore al massimale previsto. In nessun caso l'indennizzo complessivo potrà eccedere il valore commerciale del Veicolo alla data del guasto, come risultante dalle quotazioni di mercato o da altra fonte di riferimento adottata da Fleequid®.

5.6 Nel caso in cui, per la riparazione o sostituzione di un componente coperto, si rendano necessari interventi anche su Componenti Esclusi o non coperti, i relativi costi resteranno integralmente a carico dell'Acquirente. In tali ipotesi, Fleequid® potrà corrispondere direttamente al Centro Autorizzato l'importo di propria competenza e l'Acquirente sarà tenuto a versare al medesimo Centro la quota residua.

5.7 Il pagamento della quota in denaro, al netto della quota riconosciuta in forma di Voucher, sarà effettuato da Fleequid® entro trenta (30) giorni lavorativi dall'esito positivo dell'istruttoria e della verifica dei costi sostenuti, previa consegna a Fleequid® della documentazione originale richiesta (fattura del Centro Autorizzato, relazione tecnica, prove di pagamento della quota a carico dell'Acquirente e ogni altro documento utile). Il pagamento sarà effettuato da Fleequid® direttamente al Centro Autorizzato, mediante bonifico bancario sul conto da questo indicato. Solo nei casi eccezionalmente e preventivamente autorizzati per iscritto da Fleequid®, la quota in denaro a carico di Fleequid potrà essere corrisposta all'Acquirente con le medesime modalità e nei medesimi termini.

5.8 Eventuali differenze tra il preventivo approvato e il costo effettivo dell'intervento potranno essere rimborsate, nei limiti del massimale e comunque con le modalità previste dall'art. 5.2, solo previa approvazione scritta di Fleequid®. Qualsiasi somma corrisposta in eccesso dall'Acquirente rispetto all'importo riconosciuto da Fleequid® non potrà essere oggetto di rimborso o compensazione, salvo diversa decisione scritta di Fleequid®.

5.9 L'Acquirente accetta e riconosce che la ripartizione tra copertura diretta e Voucher Fleequid® costituisce elemento essenziale del Servizio Fleequid Care® e che l'emissione del Voucher integra a tutti gli effetti la prestazione contrattuale di Fleequid®. L'emissione del Voucher equivale a piena e definitiva soddisfazione della corrispondente quota dell'indennizzo.

5.10 L'Acquirente riconosce e accetta che il Centro Autorizzato, ai sensi dell'articolo 2756 del Codice Civile o delle eventuali disposizioni equivalenti delle leggi locali applicabili, può esercitare il diritto di ritenzione sul Veicolo fino all'integrale pagamento delle somme di rispettiva competenza, siano esse dovute da Fleequid® o dall'Acquirente. In tali casi, Fleequid® non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella riconsegna del Veicolo derivanti dall'esercizio legittimo di tale diritto, salvo il caso di dolo o colpa grave. L'Acquirente manleva e tiene indenne Fleequid® da ogni pretesa o richiesta di risarcimento derivante da o connessa a tali ritardi, restando impregiudicati i diritti spettanti a Fleequid® nei confronti del Centro Autorizzato.

6. OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE E CONDIZIONI DI EFFICACIA.

6.1 L'efficacia del Servizio Fleequid Care® è subordinata al pieno e corretto adempimento, da parte dell'Acquirente, degli obblighi previsti dal presente articolo e, in generale, al rispetto delle *Condizioni Generali* e delle presenti *Condizioni Specifiche*. Il mancato rispetto, anche di uno solo degli obblighi qui previsti, comporta la decadenza totale o parziale dal diritto alla copertura, con conseguente inefficacia del Servizio per l'evento oggetto di inadempimento.

6.2 L'Acquirente è tenuto a utilizzare il Veicolo con la diligenza professionale propria della sua attività e a mantenerlo in condizioni di efficienza e sicurezza, eseguendo la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni del costruttore, con impiego di ricambi conformi e presso officine qualificate. La documentazione attestante la manutenzione (fatture, libretti di tagliando, ricevute, ecc.) dovrà essere conservata per l'intera durata del Servizio e messa a disposizione di Fleequid® su semplice richiesta.

6.3 Al momento della consegna del Veicolo, l'Acquirente deve verificare la corrispondenza tra lo stato effettivo del mezzo e quanto dichiarato nel *TrustReport*, segnalando tempestivamente eventuali difformità riscontrate. L'omessa o tardiva segnalazione di difformità immediatamente percepibili comporta l'esclusione della copertura per i relativi guasti o vizi.

6.4 In presenza di anomalie di funzionamento, accensione di spie di allarme, rumori anomali o altri segnali che possano far presumere l'esistenza di un guasto ai Componenti Coperti previsti dal precedente art. 3.3, l'Acquirente è tenuto a:

- interrompere immediatamente l'utilizzo del Veicolo, al fine di evitare aggravamenti del danno;
- comunicare tempestivamente l'evento a Fleequid®, secondo la procedura prevista all'articolo 7 (*Denuncia del guasto e apertura Reclamo*);
- rendere disponibile il Veicolo per le verifiche tecniche o diagnostiche che Fleequid® ritenga necessarie, presso un Centro Autorizzato o altro centro indicato.

6.5 È fatto espresso divieto all'Acquirente di eseguire, o far eseguire, riparazioni, smontaggi, interventi o accertamenti tecnici sui Componenti Coperti senza la previa autorizzazione scritta di Fleequid®. Qualsiasi intervento non preventivamente autorizzato comporta la decadenza

automatica dalla copertura per il guasto in questione e l'integrale onere economico a carico dell'Acquirente.

6.6 L'Acquirente è tenuto a collaborare in buona fede con Fleequid® durante l'intera gestione del Reclamo o del guasto, fornendo tempestivamente ogni informazione, documento o fotografia che Fleequid® richieda per l'istruttoria. Il rifiuto o l'omessa collaborazione, ivi inclusa la mancata disponibilità del Veicolo per le verifiche tecniche, comporta la sospensione o la perdita del diritto all'indennizzo.

6.7 L'Acquirente si impegna a non ostacolare né ritardare le verifiche tecniche di Fleequid®, né a sollecitare interventi diretti su Componenti Esclusi che possano incidere sulla diagnosi dei Componenti Coperti. In caso di mancata cooperazione o di condotte volte a eludere o falsificare la procedura di Reclamo (quali dichiarazioni mendaci, alterazione di documenti o occultamento di prove), l'Acquirente decade immediatamente da ogni diritto alla copertura e Fleequid® si riserva di agire per il risarcimento dei danni ulteriori.

6.8 Durante la validità del Servizio, l'Acquirente si obbliga a non alterare, manomettere o disattivare i sistemi di diagnosi elettronica o i dispositivi di registrazione dei dati di bordo (OBD, ECU, sistemi telematici, contachilometri). Qualsiasi alterazione, manomissione o discrepanza documentale accertata comporta la decadenza immediata dalla garanzia. L'Acquirente comunica tempestivamente a Fleequid® ogni guasto o sostituzione del contachilometri, indicando la percorrenza risultante al momento del fatto. Il guasto o la sostituzione non imputabili all'Acquirente e tempestivamente comunicati non comportano la decadenza prevista dal presente comma, restando fermo l'onere dell'Acquirente di dimostrare la percorrenza rilevante ai sensi dell'articolo 4.2.

6.9 La copertura del *Servizio Fleequid Care®* resta sospesa e non operante per tutto il periodo in cui l'Acquirente non rispetti le condizioni di pagamento, le prescrizioni tecniche o gli obblighi di cui al presente articolo. La sospensione si intende automaticamente rimossa solo a seguito del pieno adempimento degli obblighi omessi, senza effetto retroattivo.

6.10 Resta inteso che la responsabilità di Fleequid® è limitata all'erogazione della copertura nei termini e nei limiti di cui alle presenti *Condizioni Specifiche*. In nessun caso la condotta dell'Acquirente potrà comportare l'estensione del massimale o la nascita di obbligazioni ulteriori a carico di Fleequid®.

7. DENUNCIA DEL GUASTO E APERTURA DEL RECLAMO.

7.1 L'Acquirente è tenuto a segnalare a Fleequid® ogni Guasto o malfunzionamento dei Componenti Coperti dal *Servizio Fleequid Care®*, a pena di decadenza, entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dal relativo verificarsi o dalla data in cui ne abbia avuto conoscenza, utilizzando esclusivamente i canali di comunicazione ufficiali indicati nel presente articolo. Tale termine riguarda esclusivamente la comunicazione dell'evento a Fleequid®.

7.2 La segnalazione deve essere trasmessa mediante e-mail all'indirizzo dedicato claims@fleequid.com, oppure attraverso l'apposita sezione del portale Marketplace Fleequid®,

ove disponibile, seguendo la procedura guidata di apertura del Reclamo. Comunicazioni trasmesse tramite canali diversi (ad esempio telefono, messaggistica, posta ordinaria o indirizzi e-mail non autorizzati) non saranno considerate valide ai fini della garanzia, anche qualora Fleequid® ne abbia avuto conoscenza di fatto.

7.3 La denuncia del Guasto deve contenere almeno i seguenti elementi: dati identificativi dell'Acquirente e del Veicolo (targa, telaio/VIN, chilometraggio, data di consegna), descrizione sintetica dell'anomalia riscontrata con l'indicazione della data e delle circostanze di manifestazione, documentazione fotografica o video ove disponibile e ogni altro elemento utile alla valutazione preliminare, nonché, ove possibile, la documentazione attestante la manutenzione ordinaria o le ultime riparazioni eseguite. L'Acquirente è tenuto a fornire, unitamente alla denuncia, evidenza documentale o fotografica del chilometraggio del Veicolo al momento della manifestazione del Guasto.

7.4 Ricevuta la denuncia, Fleequid® procede all'apertura della pratica di Reclamo e assegna all'evento un numero identificativo di riferimento, comunicandolo all'Acquirente. Eventuali richieste di integrazione documentale sospendono i termini dell'istruttoria fino al ricevimento delle informazioni mancanti, senza incidere sulla durata del Servizio.

7.5 Qualora la denuncia pervenga oltre il termine indicato dall'art. 7.1, o quando il ritardo abbia determinato un aggravamento del danno o reso impossibile l'accertamento delle cause, Fleequid® potrà rigettare la richiesta, salvo che l'Acquirente dimostri che il ritardo non gli è imputabile.

7.6 La presentazione della denuncia non costituisce di per sé riconoscimento del diritto alla copertura. La conferma dell'operatività del Servizio e la successiva gestione del Guasto avvengono secondo la procedura di cui al successivo articolo 8.

8. GESTIONE DEL GUASTO E RIPARAZIONI.

8.1 Ricevuta la denuncia conforme all'articolo 7, Fleequid® apre la pratica di Reclamo e ne comunica l'avvio all'Acquirente, indicando il numero identificativo del caso e il Centro Autorizzato presso cui dovrà essere sottoposto il Veicolo per la diagnosi e l'eventuale riparazione. L'indicazione del Centro Autorizzato è vincolante ai fini della validità della copertura, salvo diversa autorizzazione scritta di Fleequid®.

8.2 L'Acquirente deve rendere disponibile il Veicolo presso il Centro Autorizzato entro cinque (5) giorni lavorativi dalla comunicazione di Fleequid®, salvo comprovati impedimenti organizzativi o logistici da comunicarsi tempestivamente. Tale termine è distinto e autonomo rispetto a quello previsto dall'articolo 7 per la denuncia del Guasto. In caso di ritardo ingiustificato o di mancata consegna, Fleequid® si riserva la possibilità sospendere l'istruttoria, e qualora l'indisponibilità si protragga oltre l'ulteriore termine di trenta (30) giorni, di dichiarare la decadenza della copertura per l'evento segnalato.

8.3 Il Centro Autorizzato, ricevuto il Veicolo, esegue la diagnosi tecnica e trasmette a Fleequid® un preventivo dettagliato di intervento, specificando le parti interessate, la causa

presunta del Guasto, i costi stimati di materiali e manodopera e l'eventuale incidenza di Componenti Esclusi. Fleequid® valuta il preventivo entro dieci (10) giorni lavorativi dal ricevimento e comunica per iscritto all'Acquirente la propria decisione, indicando gli importi e le operazioni ammesse a copertura. L'Acquirente, entro dieci (10) giorni lavorativi dalla comunicazione, deve confermare per iscritto l'accettazione del preventivo, limitatamente alla quota di costo a suo carico; in mancanza di risposta nel predetto termine, ovvero di ritardo, l'accettazione si intende tacitamente prestata e la riparazione potrà essere eseguita nei limiti approvati da Fleequid®.

8.4 L'autorizzazione di Fleequid® determina l'impegno economico diretto di quest'ultima nei limiti di cui all'articolo 5. La copertura si considera operante solo per gli importi e le operazioni espressamente approvati. Qualsiasi modifica al preventivo iniziale deve essere sottoposta a nuova approvazione scritta di Fleequid®.

8.5 Il pagamento della quota coperta da Fleequid® (corrispondente alla quota riconosciuta a suo carico, al netto del valore del Voucher e nei limiti del massimale) viene effettuato direttamente al Centro Autorizzato, che emetterà fattura intestata a Fleequid – Adorea S.r.l. per la parte di competenza. La quota residua non coperta da Fleequid®, determinata quale differenza tra il costo complessivo dell'intervento e l'importo in denaro riconosciuto da Fleequid® nei limiti del massimale nonché il valore del Voucher da essa stabilito ai sensi dell'articolo 5, resta a carico dell'Acquirente, che è tenuto a corrisponderla direttamente al medesimo Centro Autorizzato secondo le modalità da quest'ultimo indicate o comunque comunicate da Fleequid®. Qualora, per esigenze operative o contabili, Fleequid® anticipi al Centro Autorizzato anche le somme di competenza dell'Acquirente, ivi incluse quelle al valore del Voucher, l'Acquirente sarà tenuto a rimborsare immediatamente a Fleequid® gli importi anticipati. Il Voucher Fleequid® di cui all'articolo 5 rappresenta un beneficio contrattuale distinto, utilizzabile esclusivamente in compensazione delle Commissioni dovute a Fleequid® su futuri acquisti o vendite di Veicoli, e non costituisce mezzo di pagamento nei confronti del Centro Autorizzato. Nel caso in cui il costo complessivo dell'intervento ecceda il massimale disponibile, la differenza resta integralmente a carico dell'Acquirente.

8.6 Qualora, per ragioni tecniche o logistiche, Fleequid® autorizzi l'Acquirente a far eseguire la riparazione presso una diversa officina, il rimborso sarà effettuato a posteriori, entro trenta (30) giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione originale (fattura, relazione tecnica, prove di pagamento), previa verifica di conformità alle presenti Condizioni Specifiche.

8.7 Tutti i ricambi impiegati devono essere originali o equivalenti; Fleequid® si riserva la facoltà di fornire direttamente i componenti necessari o di indicare fornitori convenzionati. Sono esclusi miglioramenti tecnici, aggiornamenti o modifiche del Veicolo non strettamente necessari alla riparazione dei Componenti Coperti.

8.8 I componenti sostituiti restano di proprietà di Fleequid®, che potrà disporne liberamente per finalità di verifica tecnica, rigenerazione o smaltimento. Il Centro Autorizzato, ovvero

l'Acquirente nel caso di riparazione espressamente autorizzata da Fleequid®, si impegna a conservarli per almeno trenta (30) giorni dalla chiusura della pratica, salvo diversa istruzione.

8.9 L'esecuzione dell'intervento da parte del Centro Autorizzato costituisce adempimento dell'obbligazione di Fleequid®; nessuna ulteriore pretesa potrà essere avanzata dall'Acquirente per fermo Veicolo, perdita di fatturato, costi di trasporto, pernottamento o altre spese accessorie, restando tali voci espressamente escluse dalla copertura. L'Acquirente riconosce ed accetta che Fleequid® non assume alcuna responsabilità in ordine alla corretta esecuzione tecnica degli interventi effettuati dai Centri Autorizzati, che operano in piena autonomia professionale e organizzativa. Ogni contestazione relativa alla qualità o idoneità delle riparazioni, ai ricambi impiegati o ai tempi di lavorazione è rimessa al rapporto diretto tra l'Acquirente e il Centro Autorizzato. L'Acquirente manleva e tiene indenne Fleequid® da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento connessa o conseguente all'operato del Centro Autorizzato, salvo il caso di dolo o colpa grave imputabile a Fleequid®.

8.10 Al termine dell'intervento, il Centro Autorizzato rilascia all'Acquirente e a Fleequid® la scheda di chiusura della pratica, riportante i lavori eseguiti e le parti sostituite. La pratica si considera definitivamente chiusa al momento della conferma scritta di Fleequid®, che comunica l'avvenuta erogazione del beneficio contrattuale e, se previsto, l'emissione del relativo Voucher.

9. ESCLUSIONI.

9.1 Il Servizio *Fleequid Care®* opera esclusivamente nei limiti di quanto previsto agli articoli 2, 3 e 5 e non copre, in nessun caso, eventi, componenti o circostanze diversi o ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati come coperti. Tutto ciò che non è esplicitamente incluso nelle presenti *Condizioni Specifiche* è da intendersi escluso dalla copertura.

9.2 Sono in particolare esclusi dalla copertura i Guasti o Malfunzionamenti derivanti, anche indirettamente, da una o più delle seguenti cause:

- a) Guasti già manifesti al momento della consegna del Veicolo, nonché vizi, difetti o anomalie già rilevati, segnalati, evidenziati o dichiarati nel *TrustReport* o comunque noti all'Acquirente o al Venditore al momento della consegna;
- b) Usura ordinaria dei componenti, consumo naturale di materiali o parti soggette a normale deterioramento per effetto del tempo, del chilometraggio o dell'utilizzo;
- c) Carenze di manutenzione, manutenzioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni del costruttore o omissione delle revisioni periodiche previste;
- d) Uso improprio del Veicolo, sovraccarico, guida negligente o impiego difforme dalla normale destinazione professionale;
- e) Interventi o modifiche non autorizzate, manomissioni, alterazioni meccaniche o elettroniche, tuning o installazione di componenti non originali o non conformi;
- f) Interventi non preventivamente autorizzati da Fleequid®, inclusi smontaggi, riparazioni o diagnosi eseguiti prima dell'autorizzazione scritta di Fleequid®;

- g) Caso fortuito o forza maggiore, ivi compresi eventi naturali o esterni sopravvenuti dopo la consegna del Veicolo (incidenti, incendi, allagamenti, grandine, gelo, sovratensioni elettriche, atti vandalici o dolosi);
- h) Difetti o Guasti derivanti da errori di progettazione o costruzione del costruttore, richiamati o coperti da garanzie di legge o da campagne di richiamo ufficiali;
- i) Guasti elettrici, elettronici o informatici non direttamente connessi ai componenti del motore o del cambio, nonché Guasti relativi a componenti non coperti ai sensi dell'articolo 3.4 (Componenti Esclusi), quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – componenti elettrici o idraulici diversi da quelli indicati, materiali soggetti a normale usura, batterie di trazione o di avviamento, pneumatici, freni, sospensioni, sterzo, carrozzeria, cristalli, fari e fanaleria, rivestimenti interni, accessori, elementi dell'impianto di scarico, sistemi di trattamento emissioni o dispositivi antiparticolato, impianto di climatizzazione (A/C) in tutte le sue componenti, e ogni altro organo, parte o sistema non espressamente incluso tra i Componenti Coperti;
- j) Mancata osservanza delle procedure di denuncia e gestione del Guasto previste agli articoli 7 e 8, o rifiuto dell'Acquirente di collaborare alle verifiche tecniche richieste da Fleequid®;
- k) Condotte fraudolente, dichiarazioni mendaci o falsificazione di documenti da parte dell'Acquirente o di soggetti da lui incaricati;
- l) Partecipazione del Veicolo a competizioni, prove su pista, usi dimostrativi o sperimentali non previamente autorizzati per iscritto da Fleequid®.

9.3 La copertura non si estende a parti o sistemi non appartenenti ai Componenti Coperti (art. 3.3), né a danni derivanti da malfunzionamenti di tali componenti che abbiano coinvolto altri organi del Veicolo. In tali casi, Fleequid® risponde esclusivamente della riparazione o sostituzione del componente coperto direttamente interessato dal Guasto originario, nei limiti del massimale di cui all'articolo 5.

9.4 Resta espressamente esclusa qualsiasi copertura per danni verificatisi dopo la cessazione della copertura ai sensi dell'art. 4.2, anche se riferibili a Guasti o difetti sorti in epoca anteriore ma non ancora manifestatisi al momento della cessazione della garanzia, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 4.2 in ordine al Guasto manifestatosi entro i limiti ivi indicati e denunciato successivamente.

9.5 In ogni caso, la copertura non si estende ai costi relativi ad attività di diagnosi, perizie, smontaggi o ispezioni non preventivamente autorizzate da Fleequid®, salvo che queste siano espressamente richieste o disposte da Fleequid® nell'ambito della gestione del Reclamo.

10. AMBITO TERRITORIALE.

10.1 Il Servizio Fleequid Care® è valido ed efficace per i Veicoli utilizzati, condotti e riparati all'interno di qualsiasi Paese, salvo diversa limitazione espressamente comunicata da Fleequid® nella documentazione precontrattuale o contrattuale di attivazione del Servizio. La garanzia

opera esclusivamente con riferimento ai Guasti verificatisi in territori nei quali non sussistano limitazioni comunicate da Fleequid®.

10.2 Gli interventi coperti dal Servizio devono essere eseguiti presso Centri Autorizzati individuati o previamente approvati da Fleequid®. Qualsiasi intervento effettuato al di fuori della rete di Centri Autorizzati, comporta la decadenza dal diritto alla copertura, salvo preventiva e specifica autorizzazione scritta di Fleequid®, anche qualora l'intervento avvenga in Paesi per i quali il Servizio risulti in linea di principio valido

10.3 Qualora il Veicolo sia trasferito, condotto o utilizzato in Paesi per i quali Fleequid® abbia comunicato limitazioni specifiche, la copertura resta sospesa per l'intera durata della permanenza del Veicolo in tali Paesi e torna automaticamente operativa al rientro del Veicolo in un territorio non soggetto a limitazioni.

10.4 Fleequid® non risponde di ritardi o difficoltà organizzative nell'esecuzione delle riparazioni dovuti a indisponibilità di Centri Autorizzati nel luogo in cui si trova il Veicolo, né di costi di traino, trasporto o rimpatrio del Veicolo dal luogo del Guasto al Centro Autorizzato più vicino, salvo che tali servizi siano espressamente autorizzati per iscritto da Fleequid®.

10.5 Resta inteso che la validità territoriale del Servizio Fleequid Care® non modifica né estende la durata del Servizio, né comporta obblighi di assistenza internazionale continuativa da parte di Fleequid®, che resta tenuta unicamente alle prestazioni previste dalle presenti Condizioni Specifiche.

11. LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ.

11.1 La responsabilità di Fleequid® in relazione al *Servizio Fleequid Care®* è rigorosamente limitata alle prestazioni e agli importi previsti dalle presenti *Condizioni Specifiche*. In nessun caso l'esposizione economica complessiva di Fleequid® potrà eccedere i limiti stabiliti dall'articolo 5, né superare il valore commerciale del Veicolo al momento del Guasto.

11.2 L'Acquirente prende atto che il *Servizio Fleequid Care®* costituisce una garanzia commerciale opzionale e non assicurativa, avente per oggetto esclusivamente i Guasti preesistenti non dichiarati nel TrustReport, e che pertanto non sussiste alcun obbligo di Fleequid® di tenere indenne l'Acquirente per eventi diversi da quelli espressamente indicati nelle presenti Condizioni. Ogni interpretazione estensiva o analogica della copertura è esclusa.

11.3 Sono in ogni caso esclusi dalla responsabilità di Fleequid®:

- i danni indiretti o consequenziali, vi inclusi — a titolo esemplificativo e non esaustivo — perdita di fatturato, lucro cessante, mancato guadagno, perdita di immagine o di clientela, penali contrattuali, mancata disponibilità del Veicolo o costi di sostituzione temporanea;
- le spese di traino, rimessaggio, trasporto o viaggio del personale, salvo espressa autorizzazione scritta di Fleequid®;
- i danni materiali o corporali arrecati a terzi in conseguenza del Guasto o dell'immobilizzo del Veicolo;

- ogni altro pregiudizio non riconducibile in modo diretto, immediato e documentato alla riparazione o sostituzione di un componente coperto ai sensi delle presenti Condizioni Specifiche.

11.4 La responsabilità di Fleequid® è esclusa qualora l'Acquirente non abbia adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 o abbia eseguito, fatto eseguire o consentito interventi non preventivamente autorizzati. È parimenti esclusa in tutti i casi di frode, falsificazione di documenti, dichiarazioni mendaci, alterazione del chilometraggio o utilizzo del Veicolo in modo difforme dalla sua destinazione normale o professionale.

11.5 Fleequid® non risponde di ritardi, omissioni o impossibilità nell'esecuzione delle prestazioni dovuti a cause di forza maggiore, indisponibilità di componenti o ricambi, interruzioni della catena di fornitura, scioperi, sospensioni di servizio, provvedimenti delle autorità o altri eventi indipendenti dalla sua volontà, fatti salvi i diritti dell'Acquirente di cui all'articolo 13 delle presenti Condizioni.

11.6 La garanzia e le obbligazioni di Fleequid® si intendono integralmente adempiute mediante:

- l'autorizzazione e il pagamento delle riparazioni presso il Centro Autorizzato, nei limiti del massimale; e/o
- l'emissione e la messa a disposizione del Voucher Fleequid®, per la parte di indennizzo riconosciuta in tale forma.

L'emissione del Voucher equivale a integrale e definitiva soddisfazione dell'obbligazione di Fleequid® per la quota corrispondente dell'indennizzo.

11.7 Resta inteso che il *Servizio Fleequid Care®* non limita, né pregiudica, né sostituisce eventuali diritti dell'Acquirente nei confronti del Venditore, derivanti dalle *Condizioni Generali* o dalla normativa in materia di vizi della cosa venduta. L'attivazione del Servizio non comporta rinuncia o transazione di tali diritti, ma opera come tutela autonoma e volontaria nei confronti di Fleequid®, nei soli limiti qui previsti.

12. RECLAMI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

12.1 Eventuali Reclami, segnalazioni o contestazioni relativi all'esecuzione del *Servizio Fleequid Care®* devono essere presentati dall'Acquirente esclusivamente per iscritto, mediante l'invio di apposita comunicazione all'indirizzo e-mail dedicato claims@fleequid.com.

Le comunicazioni trasmesse attraverso canali differenti non sono considerate valide ai fini della procedura di gestione dei Reclami.

12.2 Il Reclamo deve contenere l'indicazione del numero identificativo della pratica, la descrizione dei fatti oggetto di contestazione e ogni documento utile alla valutazione della doglianza. Fleequid® esamina il Reclamo entro trenta (30) giorni dal ricevimento e comunica all'Acquirente l'esito delle verifiche, indicando le eventuali misure adottate o le motivazioni del rigetto.

12.3 Qualora l'Acquirente non ritenga soddisfacente la risposta di Fleequid®, potrà attivare una procedura di mediazione ai sensi del *D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28*, dinanzi all'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como-Lecco, che le Parti dichiarano di accettare sin d'ora come competente. La partecipazione alla mediazione costituisce condizione di procedibilità per ogni successiva azione giudiziale o arbitrale.

12.4 Qualora la procedura di mediazione non si concluda con un accordo amichevole entro novanta (90) giorni dal suo avvio, o qualora una delle Parti non vi partecipi, ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione, validità o cessazione delle presenti Condizioni Specifiche e, più in generale, del Servizio Fleequid Care®, sarà definita mediante arbitrato rituale, secondo diritto, da un arbitro unico, nominato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, che le Parti dichiarano di accettare sin d'ora integralmente.

12.5 La sede dell'arbitrato è Milano, la lingua del procedimento è l'italiano e la legge applicabile è la legge italiana. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per le Parti, con rinuncia espressa a ogni impugnazione diversa da quelle previste dall'articolo 829, comma 3, del Codice di Procedura Civile.

12.6 Resta ferma la facoltà di ciascuna Parte di adire in via d'urgenza l'autorità giudiziaria ordinaria per l'adozione di provvedimenti cautelari o conservativi, anche anteriormente o in pendenza della procedura arbitrale, ai sensi dell'articolo 669-quinquies c.p.c. Per ogni controversia non soggetta ad arbitrato o relativa all'esecuzione di provvedimenti arbitrari, è competente in via esclusiva il Foro di Como.

13. CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

13.1 Nessuna delle Parti contrattuali sarà ritenuta responsabile per il mancato o ritardato adempimento delle proprie obbligazioni, qualora tale inadempimento derivi da cause di forza maggiore, intendendosi per tali tutti gli eventi imprevedibili, inevitabili e indipendenti dalla volontà della Parte obbligata, che impediscano in modo oggettivo e temporaneo l'esecuzione delle prestazioni dovute. La presente esenzione si applica altresì alle prestazioni demandate ai Centri Autorizzati, qualora l'esecuzione degli interventi risulti impedita o gravemente ostacolata da eventi di forza maggiore che colpiscano direttamente tali Centri, senza che ciò possa essere imputato a Fleequid®.

13.2 Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi di forza maggiore: guerre, rivolte, atti terroristici, sommosse popolari, calamità naturali, incendi, inondazioni, terremoti, epidemie o pandemie, scioperi generali o di categoria, blocchi dei trasporti, provvedimenti o ordini delle pubbliche autorità, interruzioni prolungate di servizi pubblici essenziali, indisponibilità generalizzata di materiali o componenti, guasti estesi delle reti informatiche, attacchi informatici o cyber-attacchi, blackout energetici o ogni altra causa di pari gravità, ivi inclusi gli eventi che rendano indisponibile o non operativo il Centro Autorizzato incaricato dell'intervento.

13.3 La Parte che si trovi nell'impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore deve darne immediata comunicazione scritta all'altra Parte, indicando la natura dell'evento, la sua

probabile durata e le conseguenze sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. L'esecuzione delle prestazioni rimane sospesa per tutta la durata della causa di forza maggiore e riprende automaticamente non appena le condizioni lo consentano.

13.4 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore si protragga per un periodo superiore a trenta (30) giorni consecutivi, ciascuna Parte avrà facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta all'altra Parte, senza che ciò comporti diritto ad alcun indennizzo o risarcimento, fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni eventualmente già maturate alla data del recesso.

13.5 Resta inteso che l'esistenza di una causa di forza maggiore non esonera l'Acquirente dall'obbligo di corrispondere il prezzo del Servizio Fleequid Care®, né sospende la decorrenza del periodo di validità del Servizio prevista dall'articolo 4. Analogamente, eventuali ritardi nella riparazione dovuti a cause di forza maggiore che colpiscano il Centro Autorizzato non comportano proroga della durata del Servizio né responsabilità di Fleequid®.

14. MODIFICHE UNILATERALI.

14.1 Fleequid® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti *Condizioni Specifiche del Servizio Fleequid Care®*, qualora ciò risulti necessario per adeguarle a sopravvenute esigenze tecniche, organizzative, normative o di sicurezza, ovvero per garantire un miglior funzionamento del Servizio o una maggiore tutela degli Utenti del Marketplace. Le modifiche saranno comunicate all'Acquirente mediante pubblicazione della nuova versione delle *Condizioni Specifiche* sul sito ufficiale www.fleequid.com e avranno effetto dal momento della pubblicazione, salvo diversa data di efficacia espressamente indicata da Fleequid®.

14.2 Le modifiche non incideranno sui Servizi già attivati e in corso di validità, che continueranno a essere regolati dalla versione delle *Condizioni Specifiche* vigente al momento dell'attivazione, salvo che le modifiche siano imposte da disposizioni di legge o da provvedimenti delle autorità competenti, nel qual caso avranno effetto immediato.

14.3 Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica l'articolo 3 delle Condizioni Generali del Marketplace Fleequid®, relativo alle modifiche unilaterali delle Condizioni contrattuali, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.

15. COMUNICAZIONI.

15.1 Salvo diversa previsione nelle presenti *Condizioni Specifiche del Servizio Fleequid Care®* — ed in particolare salvo quanto previsto dagli articoli 7 (Denuncia del Guasto e apertura del Reclamo) e 12 (Reclami) — tutte le comunicazioni tra Fleequid® e l'Acquirente devono essere effettuate per iscritto e inviate tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, servizio di corriere espresso o e-mail ai seguenti recapiti ufficiali di Fleequid®:

ADOREA S.R.L.

**Via Provinciale per Bizzarone, 43
22077 Olgiate Comasco (CO),**

Cf. e P.Iva 04114790134**Tel. +390287176063****e-mail info@fleequid.com**

15.2 Le comunicazioni si considerano valide e vincolanti al momento della consegna se inviate per posta raccomandata con avviso di ricevimento, al momento della consegna al corriere se inviate tramite servizio di corriere espresso, o al momento della conferma di ricezione se inviate via e-mail a Fleequid.

15.3 Le comunicazioni di Fleequid® verranno inoltrate ai recapiti, anche di e-mail ordinaria, indicati dall'Acquirente in fase di registrazione sul *Marketplace Fleequid®* o successivamente aggiornati, e si presumono note e pervenute al destinatario successivamente alla spedizione da parte di Fleequid®. È onere dell'Acquirente mantenere aggiornati i propri recapiti; qualsiasi modifica degli indirizzi di contatto deve essere comunicata per iscritto per essere considerata valida.

***** *****

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, l'Acquirente dichiara espressamente di aver letto, compreso e accettato, le seguenti clausole delle Condizioni Specifiche del Servizio Fleequid Care®: art. 2 (Oggetto e natura del Servizio) – Natura di garanzia commerciale opzionale e non assicurativa; esclusione di obblighi indennitari ulteriori; esclusione di interpretazioni estensive; prevalenza delle Condizioni Specifiche; art. 3 (Componenti Coperti ed Esclusi) – Tassatività dei componenti coperti; ampia elencazione di componenti esclusi; esclusione per parti o sistemi non indicati; decadenza per interventi non autorizzati; art. 4 (Decorrenza, durata, condizioni di efficacia e corrispettivo) – Assenza di rimborso o proroga in caso di mancato utilizzo; sospensione o cessazione anticipata; decadenza automatica in caso di trasferimento del Veicolo; art. 5 (Massimali e modalità di indennizzo) – Determinazione discrezionale dell'indennizzo; corresponsione parziale tramite Voucher non convertibile; rinuncia a contestazioni; diritto di ritenzione del Centro Autorizzato e manleva; art. 6 (Obblighi dell'Acquirente) – Decadenza in caso di mancato rispetto degli obblighi; divieto di interventi non autorizzati; sospensione della copertura in caso di inadempimento; decadenza immediata per manomissioni dei sistemi elettronici; art. 7 (Denuncia del Guasto e apertura del Reclamo) – Termini perentori e oneri formali obbligatori; decadenza per ritardi o inosservanza della procedura; art. 8 (Gestione del Guasto e riparazioni) – Facoltà discrezionale di Fleequid® nella scelta del Centro Autorizzato e delle modalità d'intervento; esclusione di rimborsi per riparazioni o diagnosi non autorizzate; art. 9 (Esclusioni) – Esclusione di copertura per numerose

cause e componenti: usura, manutenzione inadeguata, uso improprio, manomissioni, forza maggiore, difetti del costruttore, condotte fraudolente, guasti a componenti non coperti; art. 10 (Ambito territoriale) – Limitazione territoriale di operatività; sospensione della copertura in caso di utilizzo del Veicolo fuori dall’ambito previsto; art. 11 (Limitazioni della responsabilità) – Esclusione e limiti di responsabilità per danni indiretti, consequenziali, danni a terzi, indisponibilità del Veicolo e forza maggiore; esonero di responsabilità in caso di inadempimento dell’Acquirente; obbligazioni considerate adempiute con riparazioni autorizzate e/o Voucher; art. 12 (Reclami e risoluzione delle controversie) – Obbligo di mediazione; arbitrato rituale presso la Camera Arbitrale di Milano; rinuncia a impugnazioni; foro esclusivo di Como per controversie residuali; art. 13 (Cause di forza maggiore) – Esclusione di responsabilità per eventi di forza maggiore; facoltà di sospensione e risoluzione senza indennizzi ulteriori; art. 14 (Modifiche unilaterali) – Facoltà di Fleequid® di modificare unilateralmente le Condizioni Specifiche con efficacia immediata secondo quanto previsto; art. 15 (Comunicazioni) – Presunzioni di validità e ricezione delle comunicazioni inviate agli indirizzi indicati; limitazione delle possibilità di contestarne la conoscenza.